

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1177/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี
นาย นิวัฒน์ เกาะ อ่อม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 295

ผู้เสียหายและนาย ม. ชกต๋อยกอดปล้ำกันได้ประมาณ 3 นาทีจำเลยจึงขับรถจักรยานยนต์มาที่เกิดเหตุ โดยมีนาย จ. นั่งซ้อนท้ายมาด้วย นางสาวส.เรียกให้นาย จ. ช่วยห้ามและให้เอาตัวนายม.ไป นาย จ. เข้ารวบตัวผู้เสียหาย นายม.ชกต๋อยผู้เสียหายอีก 2-3 ครั้ง แล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ของจำเลยหลบหนีไป การที่จำเลยนั่งดูอยู่บนรถจักรยานยนต์มิได้เข้าไปเกี่ยวข้อง และที่นายจ.เข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากนางสาวส.เรียกให้ช่วย แสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้สมคบกับนาย ม.หรือ นายจ.เพื่อทำร้ายผู้เสียหายมาก่อนและการพานาย ม.ออกไปจากที่เกิดเหตุหลังจากเลิกชกต๋อยกันแล้วจะถือว่าจำเลยช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นาย ม.ก่อนหรือขณะกระทำความผิดหรือไม่ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายกอดปล้ำ ชกต๋อย และใช้ขวดสุราชนิดขวดแบนเป็นอาวุธทุบตีที่บริเวณใบหน้า ศีรษะและร่างกายของนักเรียนนายร้อยตำรวจวิระศักดิ์ กรอบสนิท จนเป็น

เหตุให้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83
ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295, 86 ให้จำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าในคืนเกิดเหตุนายมนไใช้ขวด
สุราตีทำร้ายร่างกายนักเรียนนายร้อยตำรวจวีระศักดิ์ กรอบสนิท ผู้เสียหายได้รับ
อันตรายแก่กาย ผู้เสียหายและนายมนชกต่อยกอดปล้ำกันนาน 3 นาทีแล้วนายมน
ขึ้นรถจักรยานยนต์ของจำเลยหลบหนีไป ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า
จำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายนางสาวนฤมล ผล
มะขาม และนางสาวสุปราณี ไตลังคะ เบิกความทำนองเดียวกันว่าเมื่อผู้เสียหายและ
นายมนชกต่อยกอดปล้ำกันได้ประมาณ 3 นาที จำเลยได้ขึ้นรถจักรยานยนต์มาที่เกิด
เหตุ โดยมีนายจุ่นั่งซ้อนท้าย นางสาวสุปราณีเรียกให้นายจู้ช่วยห้ามและให้เอาตัวนาย
มนไป นายจู้ลงจากรถจักรยานยนต์เข้ารวบตัวผู้เสียหายนายมนชกต่อยผู้เสียหาย 2-
3 ครั้ง แล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ของจำเลยหลบหนีไป เห็นว่า ผู้เสียหายกับนายมนชก
ต่อยกอดปล้ำกันนานถึง 3 นาทีแล้วจำเลยจึงได้ขึ้นรถจักรยานยนต์มาที่เกิดเหตุและ
นั่งดูอยู่บนรถจักรยานยนต์มิได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลย ที่นายจู้เข้าไปเกี่ยวข้องก็
เนื่องจากนางสาวสุปราณีเรียกให้ช่วย แสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้สมคบกับนายมน

หรือนายจู้เพื่อทำร้ายผู้เสียหายมาก่อน และการที่จำเลยนำนายมนออกไปจากที่เกิดเหตุหลังจากผู้เสียหายกับนายมนเลิกชกต่อยกอดปล้ำกันแล้ว จะถือว่าจำเลยช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายมนก่อนหรือขณะกระทำความผิดหาได้ไม่ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>